

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת שמחה רוטמן

פ/25/628

הצעת חוק הממשלה (תיקון – חוות דעת של רשות ציבורית בענייני חקיקה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 7א. 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 7 יבוא:

7א. הגישה רשות ציבורית כמשמעותה בחוק חופש רשות ציבורית המידע, התשנ"ח–1998², לממשלה או לוועדה בענייני חקיקה מוועדותיה שמונתה לפי סעיף 31(ה) לחוק-יסוד: הממשלה³, חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה לצורך קבלת החלטה הנוגעת להצעת חוק של חבר הכנסת או של ועדה מוועדות הכנסת, יחולו הוראות אלה:

(1) העתק מחוות הדעת, הטיוטה, העצה או ההמלצה יועבר לידי חבר הכנסת או ועדת הכנסת על ידי מזכירות הממשלה מיד עם קבלתה מהרשות הציבורית;

(2) חבר הכנסת או הוועדה יוכלו להגיש התייחסות מטעם לחוות הדעת, לטיוטה או ההמלצה לידי מזכירות הכנסת, והתייחסותם תובא בפני הממשלה או ועדת השרים, בצמוד לחוות הדעת, הטיוטה או ההמלצה שאליהן היא מתייחסת;

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

³ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

(3) העתק מחוות הדעת, הטייטה, או
ההמלצה יוצג לעיון הציבור באתר
האינטרנט של משרד ראש הממשלה, ובלבד
שאין בפרסומו לציבור כדי לפגוע בביטחון
המדינה, ביחסי החוץ שלה או באינטרס
ציבורי אחר לבקשת שר משרי הממשלה."

דברי הסבר

ועדת השרים לענייני חקיקה שהוקמה על פי תקנון הממשלה, מגבשת את עמדתה, שהיא לרוב גם עמדת הקואליציה לגבי הצעות חוק פרטיות. גיבוש עמדה זו נעשה הן משיקולים פוליטיים קואליציוניים והן על בסיס חוות דעת מקצועיות שמגישות רשויות ציבוריות שונות לממשלה או לוועדת השרים לענייני חקיקה.

פעמים רבות עומדים חברי הכנסת וציבור בוחריהם בפני התנגדות של ועדת השרים לענייני חקיקה, וזאת כאשר אין בידי חברי הכנסת הסבר או נימוק לסיבה בגינה החליטה ועדת השרים להתנגד. הליך גיבוש עמדת הממשלה הוא חלק מהליכי החקיקה שהשקיפות יפה להם. שקיפות דומה נהוגה בכנסת ובוועדותיה השונות והיא תורמת להשבחת הליך החקיקה ולהגברת אמון הציבור בכנסת ובפעולותיה. הפגיעה כיום בשקיפות ובדמוקרטיה ברורה.

בעיה נוספת וחמורה לא פחות הנובעת מהסתרת חוות הדעת המקצועיות היא ריבוי חקיקה פרטית והצעות חוק חסרות סיכוי מלכתחילה, המוגשות שוב ושוב על ידי חברי הכנסת. הצעת חוק של חבר הכנסת מוגשת כדי לפתור בחקיקה בעיה מסוימת, ולעתים לא ניתן או לא רצוי לפתור את הבעיה בחקיקה או שעל פי תפיסת המשרד הרלוונטי הבעיה אינה קיימת. אילו חבר הכנסת היה נחשף לעמדה המקצועית המסבירה זאת, היה פועל בדרכים אחרות העומדות לרשותו.

חקיקה פרטית מרובה, בייחוד אם היא חסרת סיכוי ונעדרת אפקטיביות, מכבידה הן על מנגנוני הכנסת והן על מנגנוני הממשלה וועדת השרים לענייני חקיקה.

הצעת החוק מבקשת להגביר את השקיפות של משרדי הממשלה אל מול נציגי הריבון – הכנסת וועדותיה השונות. על פי ההסדר המוצע, חוות הדעת המוגשת לממשלה תועבר במקביל לחבר הכנסת. כך תיפתר בעיית השקיפות וחוסר התוחלת בהגשת הצעות חסרות סיכוי.

חבר הכנסת יוכל להגיש עמדה מטעמו ולאתגר את העמדה המקצועית המוגשת על ידי הרשות הציבורית, דבר שישביח הן את עבודת הרשות הציבורית המגישה את העמדה, שתדע שהעמדה תעמוד במבחן הביקורת של מציע ההצעה, והן את עבודת הממשלה שתעמוד בפני חוות דעת מקצועית נגדית, המציגה את היתרונות שבהצעת החוק.

עוד מוצע לקבוע כי חוות הדעת יוצגו לעיון הציבור, מתוך תפיסה הרואה את ההליכים הנוגעים לגיבוש חקיקה כנחלת הציבור, ששקיפות בהם תתרום לאמון הציבור בממשלה, בכנסת ובשלטון החוק.

הצעת החוק גובשה בסיוע התנועה למשילות ודמוקרטיה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/1666/24), על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1852/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3024/24).

הצעת החוק זהה לפ/3024/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)